

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

ANUNCIO de notificación aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e de retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a seguir son descoñecidos, e/ou se ignora o lugar de notificación, resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 e da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Expediente	Data da acta de inspección	Ref. catastral	Localización/polígono/parcela	Persoa responsable
1907/2024	27.12.2024	36005A004002340000TJ	Ameal/pol. 4/parc. 234	Descoñecido
1633/2025	15.7.2025	36005A090000340000TB	Os Castaños/pol. 90/parc. 34	Descoñecido
2703/2025	19.11.2025	36005A024001700000TW	Gorgullón/pol. 24/parc. 170	Descoñecido
1883/2025	19.11.2025	36005A056004670000TF	Paradela/pol. 56/parc. 467	Sinda Castro S-S
870/2026	20.11.2025	36005A059005830000TG	Follente/pol. 59/parc. 583	Descoñecido
2710/2025	20.11.2025	36005A062006520000TT	Follente/pol. 62/parc. 652	Descoñecido
2819/2025	4.12.2025	36005A014019510000TQ	Rúa Ovellas	Amelia Porto S-S
2032/2025	16.12.2025	36005A029000650000TO	Ribocias/pol. 29/parc. 65	Descoñecido
2033/2025	16.12.2025	36005A029000670000TR	Ribocias/pol. 29/parc. 67	Manuela Silva S-S
2034/2025	16.12.2025	36005A029000710000TD	Ribocias/pol. 29/parc. 71	Ramón Valiñas S-S
2035/2025	16.12.2025	36005A029000720000TX	Ribocias/pol. 29/parc. 72	Carlos Gil Lavandeira
2900/2025	16.12.2025	36005A029000730000TI	Ribocias/pol. 29/parc. 73	Descoñecido
2040/2025	16.12.2025	36005A029000900000TG	Ribocias/pol. 29/parc. 90	Manuel Iglesias S-S
2044/2025	16.12.2025	36005A029000940000TT	Ribocias/pol. 29/parc. 94	Eudosia Casal S-S
2393/2025	16.12.2025	36005A034004940000TT	Igrexa/pol. 34/parc. 494	Descoñecido
2042/2025	16.12.2025	36005A029000920000TP	Ribocias/pol. 29/parc. 92	Descoñecido
2036/2025	16.12.2025	36005A029000760000TS	Ribocias/pol. 29/parc. 76	Descoñecido
1731/2025	22.12.2025	0170605NH3107S0001IX	Rúa José Salgado	Descoñecido
2935/2025	22.12.2025	36005A089002700000TZ	Somonte/pol. 89/parc. 270	María Caldas Buceta



Expediente	Data da acta de inspección	Ref. catastral	Localización/polígono/parcela	Persoa responsable
2937/2025	22.12.2025	36005A089002660000TS	Somonte/pol. 89/parc. 266	Descoñecido
2945/2025	22.12.2025	36005A089002790000TP	Somonte/pol. 89/parc. 279	Descoñecido
2951/2025	22.12.2025	36005A089002600000TR	Somonte/pol. 89/parc. 260	Pedro Recouso Buceta
2952/2025	22.12.2025	36005A089002590000TX	Somonte/pol. 89/parc. 259	María Caldas Buceta

Considerando o anterior, e de conformidade co previsto nos artigos 7.d) e 22.10 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en relación co establecido nos artigos 21.1.s) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 61.1.s) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia,

DISPOÑO:

Primeiro. Requirir a/as persoa/s responsable/s para que nun prazo máximo de quince (15) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no *Boletín Oficial del Estado* (BOE), proceda a xestión de biomasa e/ou retirada das especie/s arbórea/s prohibidas sinalada/s na disposición adional 3ª da Lei 3/2007 sinalada/s anteriormente.

Segundo. Advertir, que en caso de persistencia no incumprimento transcorrido o dito prazo, poderanse impoñer multas coercitivas reiteradas cada tres (3) meses, cuxa contía será de novecentos euros por hectárea de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área fora inferior, mentres persista o incumprimento, ou ben proceder á execución subsidiaria a través da realización por parte da Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste aspecto.

En todo caso, a contía mínima que se vai impor por multa coercitiva será de cen euros con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da dita Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda.

Terceiro. Advertir que, no caso de proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias pola Administración poderase verificar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido, dentro dos catro anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. Unha vez transcorrido este prazo de catro anos, a Administración compe-



tente deberá reiterar o apercibimento para poder proceder ás actuacións materiais en que consista a execución subsidiaria. Ante a falta de atención do devandito apercibimento, a Administración competente realizará as súas accións de control durante os catro anos seguintes co obxectivo de que a xestión estea concluída, en todo caso, con anterioridade ao primeiro día de abril de cada ano.

As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión de biomasa e de retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de mereceren a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

O Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso.

A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria pola Administración actuante que desenvolva as actuacións materiais de execución subsidiaria, e seralle notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa e/ou retirada de especies arbóreas prohibidas establécese nas seguintes cantidades estimadas:

Nº de expediente	Ref. catastral	ha afectadas por execución subsidiaria	Liquidación provisional
1907/2024	36005A004002340000TJ	0,0180 ha	71,16 €
1633/2025	36005A090000340000TB	0,0312 ha	27,30 €
2703/2025	36005A024001700000TW	0,0180 ha	71,16 €
1883/2025	36005A056004670000TF	0,1643 ha	649,50 €
870/2026	36005A059005830000TG	0,0187 ha	73,92 €
2710/2025	36005A062006520000TT	0,0546 ha	215,84 €
2819/2025	36005A014019510000TQ	0,0432 ha	170,78 €
2032/2025	36005A029000650000TO	0,0049 ha	19,37 €
2033/2025	36005A029000670000TR	0,0047 ha	18,58 €
2034/2025	36005A029000710000TD	0,0059 ha	23,32 €



Nº de expediente	Ref. catastral	ha afectadas por execución subsidiaria	Liquidación provisional
2035/2025	36005A029000720000TX	0,0057 ha	22,53 €
2900/2025	36005A029000730000TI	0,0124 ha	49,02 €
2040/2025	36005A029000900000TG	0,0261 ha	103,18 €
2044/2025	36005A029000940000TT	0,0174 ha	68,78 €
2393/2025	36005A034004940000TT	0,0293 ha	115,83 €
2042/2025	36005A029000920000TP	0,0171 ha	67,60 €
2036/2025	36005A029000760000TS	0,0094 ha	37,16 €
1731/2025	0170605NH3107S0001IX	0,0780 ha	308,35 €
2935/2025	36005A089002700000TZ	0,0190 ha	75,11 €
2937/2025	36005A089002660000TS	0,0215 ha	84,99 €
2945/2025	36005A089002790000TP	0,0837 ha	330,88 €
2951/2025	36005A089002600000TR	0,0255 ha	100,81 €
2952/2025	36005A089002590000TX	0,0240 ha	94,88 €

Cuarto. Advertir que a falta de cumprimento das obrigacións indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no cal se poderán adoptar medidas de carácter provisional, consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxectivo de evitar os incendios forestais, e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Competencia de incoación do procedemento sancionador (artigo 54 da Lei 3/2007)	☒ Expedientes 1907/2024, 1633/2025, 2703/2025, 1883/2025, 870/2026, 2710/2025, 2819/2025, 2032/2025, 2033/2025, 2034/2025, 2035/2025, 2900/2025, 2040/2025, 2044/2025, 2393/2025, 2042/2025, 2036/2025, 1731/2025, 2935/2025, 2937/2025, 2945/2025, 2951/2025 e 2952/2025: a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada (artigo 54.1 da Lei 3/2007). ☒ Expediente 2703/2025: a persoa titular da Alcaldía do Concello de Caldas de Reis (artigo 54.3 da Lei 3/2007 en relación cos artigos 21.1.s) LRBRL e 61.1.s) LALGA).
Competencia de resolución do procedemento sancionador (artigo 54 da Lei 3/2007)	☒ Expediente 1907/2024, 1633/2025, 2703/2025, 1883/2025, 870/2026, 2710/2025, 2819/2025, 2032/2025, 2033/2025, 2034/2025, 2035/2025, 2900/2025, 2040/2025, 2044/2025, 2393/2025, 2042/2025, 2036/2025, 1731/2025, 2935/2025, 2937/2025, 2945/2025, 2951/2025 e 2952/2025: serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal: a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves. b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves. c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves (artigo 54.2 da Lei 3/2007). ☒ Expediente 2703/2025: a persoa titular da Alcaldía do Concello de Caldas de Reis (artigo 54.3 da Lei 3/2007).



Cualificación da infracción:	Infracción leve (artigo 51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.
Contía máxima da sanción pecuniaria que se vai impoñer no caso de infracción leve:	1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).
Sanción accesoria:	Sen prexuízo doutras que se poidan establecer no devandito procedemento, procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Quinto. Advertir que, de conformidade co sinalado na Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, a persoa responsable terá a obriga de poñer en coñecemento desta Administración o inicio e a realización dos traballos de xestión, e achegará neste último caso reportaxe fotográfica da súa realización. En ausencia da indicada comunicación, a Administración poderá considerar os traballos como non realizados mentres non conste proba en contrario.

Caldas de Reis, 25 de maio de 2026

Jacobo Pérez Gulín
Alcalde presidente

CVE-DOG: asb7hzj3-zhs2-8l52-syt4-s2zh1jptib4

